附件：

沙县凤岗“11·18”一般道路交通事故调查报告

编制单位：沙县区人民政府事故调查组

编制日期：2024 年 4 月 23 日

目录

一、事故基本情况 3
（一）事故车辆基本情况 3
（二）驾驶人基本情况 3
（三）事故单位的基本情况 4
（四）事故发生单位安全管理情况 4
（五）事故发生经过 5
（六）事故路段道路和交通环境情况 5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 6
（八）事故发生时事故路段天气情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后情况 7
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 8
（一）直接原因 8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 8
（三）其他可能因素排除 10
（四）间接原因 10
四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况 10
（一）事故单位存在的主要问题 10
（二）有关监管部门的履职情况 10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）交警部门对该起交通事故责任认定情况 12
（二）对事故责任人员的责任认定及处理建议 13
（三）对事故责任单位的责任认定及处理建议 13
六、事故主要教训 14
七、事故防范和整改措施 15
（一）三明市梅列区建成起重安装服务部 15
（二）三元区交通运输局 15
（三）三明市公安局沙县分局交通警察大队 16
（四）三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 16

2023 年 11 月 18 日 11 时 24 分许，姚**驾驶闽 G63706 重型普通货车，沿沙县区李纲西路由大洲桥方向往小吃城行驶，行驶至李纲西路化肥厂路段时与洪**驾驶的三明沙县 U2077 号电动自行车发生碰撞，碰撞造成洪**死亡的交通事故，直接经济损失约 114.9 万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《福建省安全生产条例》等法律法规要求，三明市沙县区人民政府成立了沙县凤岗“11·18”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），指定沙县区应急局牵头成立，成员由凤岗街道办事处、区应急局、纪委监委、公安分局、总工会、交通运输局等部门人员组成，并邀请三元区人民政府派人参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，沙县凤岗“11·18”道路交通事故是一起因驾驶员未按操作规范驾驶、涉事个体工商户安全生产资金投入不足造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

闽 G63706 号重型普通货车，行驶证登记所有人为三明市梅列区建成起重安装服务部，车辆型号为徐工牌 NXG525******，发动机号码为 A5C21****** ，车辆识别码为 LC1HMKBK*********，注册日期为 2018 年 1 月 10 日，检验有效期至2024年1月。道路运输证号为闽交运管明字350402******号，道路运输证有效期至 2027 年 1 月 28 日。该机动车交强险及商业险均投保于中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司。该车行驶证登记外廓尺寸为 12000×2550×3850mm。该车整备质量为 15380kg，核定载质量为 9425kg，使用性质为货运，事故发生时未发现该车存在超载行为。经鉴定，事故发生时该车行驶速度介于11km/h至15km/h之间，事故发生时未发现超速驾驶行为。2023 年以来车辆无违规情况。

三明沙县 U2077 号电动自行车，登记所有人为三明市德铭诺网络科技有限公司，车辆型号为雅迪 TDR2****，电机号码为 48V350W303YZCK*********，事故发生时车辆状态正常。

（二）驾驶人基本情况

姚**，系闽 G63706 号重型普通货车驾驶人，男，1990 年 5 月 7 日出生，身份证号为 3504271990********，住址为福建省沙县**********；驾驶证号为 3504271990********，档案编号

为35070*******，准驾车型为B2，初次领证日期为2017年11月30日，有限期至2023年11月30日；道路运输从业人员从业资格证号为350427002**********，从业资格范围为道路货物运输驾驶员（有效期限：2024年7月20日），其2023年以来共有一次违章记录，为2023年1月18日在道路上违反规定停放，已处理完毕。

（三）事故单位的基本情况

三明市梅列区建成起重安装服务部（以下简称“建成服务部”），该服务部名下挂靠有闽G63706号一辆营运车辆和1名驾驶员，本起事故的姚**为该服务部的驾驶员。建成服务部成立于2005年6月16日，注册地址为三明市梅列区龙岗新村36幢一层8号，经营者陈**，类型为个体工商户，服务部的统一社会信用代码为92350402MA300AQH4Y；服务部道路运输经营许可证号为闽交运管明字350402******号，证件有效期至2027年7月17日，建成服务部营业执照登记经营范围为吊车出租、装卸，人工搬运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，闽G63706号重型普通货车的实际主要所有人为陈**、姚**，车辆挂靠在建成服务部运营，但建成服务部未收取挂靠费用。建成服务部制定有安全培训和教育学习制度、从业人员安全

管理制度、事故处理应急预案、安全管理例会制度、安全生产监督检查制度、安全生产岗位责任制、安全生产操作规程等制度并上墙公示。事故发生前，驾驶员姚**曾发现驾驶室右侧翼子板及右侧翼子板上的转向灯装置缺损未及时更换，建成服务部未制定年度安全生产经费投入计划，未提取安全生产专项经费，未及时投入资金消除闽G63706号重型普通货车右转向灯不符合机动性能规定的隐患，未及时保证安全生产所必须的资金投入。

（五）事故发生经过

2023年11月18日11时22分许，姚**驾驶闽G63706号重型普通货车，沿沙县区李纲西路由大洲桥方向往小吃城行驶，事故前姚**驾驶的闽G63706号重型普通货车在洪**驾驶的三明沙县U2077号电动自行车前方，11时24分许行驶至李纲西路化肥厂路段时，部分车头和车身越过快、慢车道中心虚线实施右转弯，闽G63706号重型普通货车的车头右侧、右前轮轮胎在慢车道上与洪**驾驶的三明沙县U2077号电动自行车左侧发生碰撞的交通事故。

（六）事故路段道路和交通环境情况

事故现场位于沙县区李纲西路化肥厂路口，干燥平直的水泥路面，事故现场道路呈东西走向，东往沙县区小吃城方向，西往大洲大桥方向，北侧为菜地，南侧为通往水美村的乡道；双向四条机动车道，施划车道线、人行横道线，设置中央绿化隔离带、

道路两侧有路肩，北侧机动车道全宽 7.04 米，南侧机动车道快车道宽 3.54 米，慢车道宽 3.50 米，白天视野开阔，视野清晰。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 114.9 万元。

洪**，男，2007 年 1 月 27 日出生，福建省泉州市南安市人，身份证号：3505832007********，事故发生时驾驶三明沙县 U2077 号电动自行车沿沙县区新城西路由大洲大桥往小吃城方向行驶，与闽 G63706 号重型普通货车右前侧发生碰撞后死亡。

（八）事故发生时事故路段天气情况

根据福建省三明市沙县区气象台的《天气证明书》（2024 年第 002 号）：2023 年 11 月 18 日 11 时 24 分，事故路段所在区域能见度 13360 米，无降水，平均风速 1.8m/s。事故发生时事故路段天气状况良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，姚**立即拨打了 120 医疗救护电话，并拨打了 110 报警，期间向建成服务部林**汇报了情况。三明市公安局沙县分局交警大队值班民警于 11 时 24 分接警后随即赶往事故现场，11 时 36 分民警到达现场并全力组织救援并依照事故处理程序开展事故现场勘察、调查取证，事故现场于 13 时 06 分勘查完毕，并于 13 时 15 分恢复通行。沙县区总医院医护人员到达现场后，

于11点52分确认洪**死亡。不存在迟报、谎报、瞒报事故的情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，姚**立即停车，救出被左侧前轮压住的洪**并查看伤者情况，然后等待120医疗救护和110民警到达现场。民警到达现场后，立即保护现场并设置警告标志，尽可能保护现场的原始状态，包括车辆、人员、遗留的痕迹等，并设置警戒线，防止散落物被挪动，期间做好道路交通事故现场图、现场照片、现场勘察笔录等资料。120医疗救护到达现场后立即对有关人员进行医疗检查，并确认洪**当场死亡。当事人姚**如实向现场民警陈述事发经过，并积极配合警察做好善后处理工作。

（三）医疗救治和善后情况

沙县区总医院医护人员到达现场后确认洪**当场死亡。事故发生后，建成服务部、驾驶员姚**与死者家属积极协商，达成了赔偿协议，按照协议履行相关赔偿责任，并已完成全部赔偿费用支付。在相关部门和建成服务部的共同努力下，本次事故未发生群体上访事件，当地社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，三明市公安局沙县分局交警大队、沙县区总医院等部门事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故，符合相关法律

法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

姚**驾驶右转向灯装置不符合机动车性能规定的闽G63706号重型普通货车行驶至事故路口时，未按导线标志标线行驶，在实施右转弯时未注意观察，未注意避让洪**驾驶的三明沙县U2077号电动二轮自行车，导致交通事故的发生，是造成本起道路交通事故的主要原因。

洪**驾驶非机动车至事故路段时，未注意观察前车的行驶动态，遇险情时采取措施不力，未在确保安全的原则下通行，是造成本起事故的次要原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.福建中联司法鉴定所司法鉴定意见书（闽中联司鉴字〔2023〕778号）鉴定意见证实:（1）闽G63706号重型普通货车的行车制动系统、转向系统及间接视野装置性能均正常。（2）闽G63706号重型普通货车右转向灯装置不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之相关规定要求（驾驶室右侧翼子板及右侧翼子板上的转向灯装置缺损）。前后右转向灯能正常点亮。

2.福建中联司法鉴定所司法鉴定意见书（闽中联司鉴字〔2023〕779号）鉴定意见证实：扣除本次事故造成损坏因素，

委托人提供悬挂三明沙县U2077号牌的电动两轮自行车的行驶系统、制动系统及转向系统性能未见异常。

3.福建中联司法鉴定所司法鉴定意见书（闽中联司鉴字〔2023〕807号）鉴定意见证实：闽G63706号重型普通货车进入视频画面显示11：24：19至11：24：20，经过30帧时的平均行驶速度介于为11km/h至15km/h。

3.福建中联司法鉴定所司法鉴定意见书（闽中联司鉴字〔2023〕808号）鉴定意见证实：三明沙县U2077号牌的电动两轮自行车进入视频画面显示11：24：20至11：24：21，经过17帧时的平均行驶速度介于为16km/h至18km/h。

4.福建中博司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中博司鉴中心〔2023〕醇鉴字566号）鉴定意见证实：委托单位送检的被鉴定人洪**全血样中未检出乙醇。

5.福建中博司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中博司鉴中心〔2023〕醇鉴字567号）鉴定意见证实：委托单位送检的被鉴定人姚**全血样中未检出乙醇。

6.福建恒正司法鉴定所法医病理学司法鉴定意见书（福建恒正司法鉴定所〔2023〕法鉴定第039号）鉴定意见证实：死者洪**系交通事故受伤后因头胸部复合伤致呼吸循环衰竭而死亡。

7.福建中联司法鉴定所司法鉴定意见书（闽中联司鉴字

〔2023〕796号）鉴定意见证实：本次事故，闽G63706号重型普通货车于事故路段沿东行南侧车道行驶至临近路口路段时，先向左越过东行南、北侧车道分道线后再向右转向进入路口，其车身右前侧部位与西向东行驶在东行南侧车道的三明沙县U2077号电动自行车车身左侧部位发生碰撞。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除道路设计建设、其他车辆影响、人为故意破坏、突发灾害因素、疲劳驾驶、超速超载驾驶、洪**未佩戴头盔等因素的影响。

（四）间接原因

建成服务部安全生产主体责任落实不到位，未制定安全生产经费投入计划，未及时投入保证安全生产所必须的资金对不符合机动车性能规定的右转向灯装置等隐患进行整改。

四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

建成服务部安全生产主体责任落实不到位，未制定年度安全生产经费投入计划，未提取安全生产专项经费，事故发生前驾驶员姚**曾发现闽G63706号重型普通货车的右转向灯装置隐患，但建成服务部未及时投入保证安全生产所必须的资金对不符合机动车性能规定的右转向灯装置等隐患进行整改。

（二）有关监管部门的履职情况

1.三元区交通运输局，2023 年以来，先后召开企业警示教育培训会 5 场次，覆盖辖区旅客运输、危货运输、普货运输、汽车维修、驾驶培训等多个行业共 200 余家企业；聘请注册安全工程师专题讲解重大事故隐患专项排查整治 2023 行动等安全管理要点知识，教育培训覆盖辖区 197 家企业共 200 余人。2023 年以来，三元区交通运输局共指导服务企业 410 家，出动 1311 人次，排查消除企业隐患 1020 余项，排查和整治道路安全隐患 18 处共计 50 公里。三元区交通运输局基本履职到位。

2.三明市公安局沙县分局交通警察大队，2023 年以事故预防“减量控大”专项行动为重要载体，依托区道安办，全面清缴交通安全源头隐患，同时在事故路段查处各类道路交通违法行为 2640 起。当年在该事故路段新增各类标志牌 6 面，黄慢闪灯 2 盏，爆闪灯 2 盏，刷新中线、边线、斑马线及各类配套标线 100m^2，道口桩 4 根，新增凹面镜 1 面，停车让行标志 1 面。2023 年共计开展进校园主题宣传活动 53 场次，进企业主题宣传活动 41 场次。三明市公安局沙县分局交通警察大队基本履职到位。

3.三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处，2023 年以来，党政班子研究有关道路运输安全生产监管工作 12 次，每季度召开一次街道道路交通安全专题会议，明确了道路交通安全的职责和任务。各村劝导站对重点路段路口共进行检查 30 次，登记非法载客车辆 26 辆，疏导乘坐无牌无证车辆的群众 80 多人，引导摩

托车主骑车要戴头盔138人次。开展公园、绿道道路交通安全隐患大排查工作，安装多处反光镜、警示牌和减速带确保道路交通安全。三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处基本履职到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经查，建成服务部的企业类型是个体工商户，根据《中华人民共和国民法典》第五十四条[1]规定，其法律责任和处理意见与其经营者陈**合并提出。

（一）交警部门对该起交通事故责任认定情况

三明市公安局沙县分局交通警察大队于2023年12月22日作出第350405120230000055号《道路交通事故认定书》认定：姚**承担本起事故的同等责任和洪**承担本起事故的同等责任。2023年12月27日，洪**（系本起事故当事人洪**之父），向三明市公安局交通警察支队申请复核，要求撤销三明市公安局沙县分局交通警察大队第350405120230000055号《道路交通事故认定书》。三明市公安局交通警察支队受理后，经查阅该案当事人陈述、现场图、现场视频、道路交通事故照片、相关检验鉴定材料等证据材料后认为：三明市公安局沙县分局交通警察大队第350405120230000055号《道路交通事故认定书》认定事实不清，决定责令三明市公安局沙县分局交通警察大队重新调查、认定。三明市公安局沙县分局交通警察大队于2024年2月7日复核后

[1]《中华人民共和国民法典》第五十四条：自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

重新作出第3504051202300000551号《道路交通事故认定书》认定:姚**承担本起事故的主要责任和洪**承担本起事故的次要责任，原道路交通事故认定书/原道路交通事故证明（编号:350405120230000055）予以撤销。

（二）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.姚**，男，群众，身份证号为3504271990********，系闽G63706号重型普通货车驾驶人，其驾驶右转向灯装置不符合机动车性能规定的闽G63706号重型普通货车行驶至事故路口时，未按导线标志标线行驶，在实施右转弯时未注意观察，未注意避让洪**驾驶的三明沙县U2077号电动二轮自行车，导致交通事故的发生，承担本起事故的主要责任。事故发生后，三明市公安局沙县分局交通警察大队于2024年2月7日复核后重新作出《道路交通事故认定书》(第3504051202300000551号)。姚**的行为涉嫌交通肇事罪,建议由沙县区公安部门将其移送司法机关依法追究刑事责任。

2.洪**，男，群众，身份证号为3505832007********，系三明沙县U2077号电动自行车驾驶人，其驾驶非机动车行驶至事故路段时,未注意观察前车的行驶动态,遇险情时采取措施不力,未在确保安全的原则下通行，承担本起事故的次要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（三）对事故责任单位的责任认定及处理建议

三明市梅列区建成起重安装服务部（经营者：陈**），闽G63706号重型普通货车挂靠于该服务部名下，安全生产主体责任落实不到位，未制定年度安全生产经费投入计划，未提取安全生产专项经费，未及时投入保证安全生产所必须的资金对闽G63706号重型普通货车不符合机动车性能规定的右转向灯装置等隐患进行整改。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[2]。该服务部对此次事故的发生负有责任，建议三明市沙县区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[3]对该服务部予以行政处罚。

六、事故主要教训

本起事故中，驾驶员姚**安全驾驶意识和责任不到位，未及时对隐患车辆进行整改，驾驶不符合机动车安全性能规定的右转向灯装置的带病车上路行驶。事故责任单位三明市梅列区建成起重安装服务部安全生产主体责任落实不到位，虽制定了相关上墙制度，但在日常管理中，安全管理存在漏洞，未制定年度安全生产经费投入计划，未提取安全生产专项经费，未及时投入保证安全生产所必须的资金对事故车辆隐患进行整改。各监管部门和经营主体应当深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款：有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

论述精神，深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实《中华人民共和国安全生产法》相关要求，切实增强监管责任，提高生产经营单位安全生产责任意识，严格制定年度安全生产经费投入计划、提取安全生产专项经费并保证安全生产所必须的资金投入，及时消除安全生产隐患，确保风险和隐患不向事故转变。

七、事故防范和整改措施

为预防同类事故的发生，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）三明市梅列区建成起重安装服务部

三明市梅列区建成起重安装服务部要深刻汲取沙县凤岗“11·18”道路交通事故教训，认识到安全生产的重要性及责任落实的紧迫性，严格防范类似事故再次发生，确保员工及公众安全：一是要重视安全生产投入，制定年度安全生产经费投入计划，提取安全生产专项经费，确保及时投入保证安全生产所必须的资金；二是进一步完善安全生产制度，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，定期开展隐患排查和整改工作，确保事故隐患得到及时消除；三是要加强车辆管理和维护，对服务部的车辆进行全面检查和维护，确保车辆性能符合规定，消除车辆带病行驶现象。

（二）三元区交通运输局

建议三元区交通运输局深刻吸取“11·18”事故教训，加强事故警示通报；督促三明市梅列区建成起重安装服务部和涉事人员对其违法行为落实整改；加强辖区内交通运输领域专项隐患排查

整治，督促企业严格落实安全生产主体责任，保证安全生产所必须的资金投入，确保辖区内交通运输企业的安全稳定。

（三）三明市公安局沙县分局交通警察大队

三明市公安局沙县分局交通警察大队要加强事故路段道路交通安全隐患排查，针对性开展交通安全管理工作，严厉查处各类道路交通安全违法违规行为。同时，要积极开展宣传教育活动，通过媒体、宣传栏等多种渠道，向公众普及交通安全知识，提高公众的交通安全意识。

（四）三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处

三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处要梳理分析2023年以来生产类道路交通事故原因和薄弱环节，持续深化道路交通安全工作，不断完善预防措施，加强道路交通安全宣传教育，提升全民安全意识，为人民群众创造更加安全道路交通环境。